



P U T U S A N
Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARYONO, bertempat tinggal di Jemursari III/27, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya/Email: haryonodeo2702@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Alwer, S.H., M.H., Warsono, S.H. dan Aloysius Amdassa S.H. dari Kantor Hukum “ALOYSIUS ALWER, S.H., M.H. & REKAN” beralamat di Jl. Kebonsari Baru No.16, Jambangan Surabaya/Email: aloamdassa11@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

CHRISVENO, bertempat tinggal di Perumahan Central Park A. Yani Blok G No. 32, RT. 04, RW. 08, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya/Email: chrisveno1234@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi Abdillah, S.Sos., S.H., Ivan Septian Situmeang, S.H., M.H. dan Alex Faisol Fanani S.H. dari Kantor Hukum “JUNIDI ABDILLAH & PARTNERS” beralamat di Jl. Klarang Klumprik Utara, Taman Sejahtera B/06 Pondok Maritim Indah, Balas Klumprik, Wiyung, Kota Surabaya/Email: ivansitumeang.advokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

SWARTANA TEDJA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Jawa No. 47, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya/Email: notaris.tedja@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Maret 2025 dalam Register Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 13 – 5 – 2020 Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian dihadapan Notaris SWARTANA TEDJA, SH yang berkantor di Kota Surabaya (turut Tergugat) yang tertuang dalam akta Notaris No. 8 tahun 2020, dimana kedudukan Tergugat sebagai Pihak Pertama, dan Penggugat sebagai Pihak Kedua;
2. Bahwa Perjanjian akta No. 8 tersebut diatas berkaitan akta no.50 Notaris SWARTANA TEDJA,SH Surabaya tanggal 13 -12 – 2019, yang mana pada akta no. 50 pihak Pertama adalah SUPRAMONO (almarhum) yang beralamat di Perumahan Puri Indah U – 52 Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa dalam Akta Perjanjian No. 50 tanggal 13 -12 – 2019 Penggugat bertindak sebagai Direktur PT. BUMI MANGGALA WISESA yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, adalah salah satu pihak yang memberikan Persetujuan secara lisan Kepada pihak Pertama yaitu Supramono untuk Menjual Aset – aset berupa Tanah yang masih atas nama Supramono kepada Pihak Tergugat;

Berikut Aset – aset dimaksud ;

- a. Sebidang tanah Sebidang tanah dengan sertifikat Hak milik nomor : 247 Desa Ngembal, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12320212.00161 seluas 10.389 M² (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang lebih lanjut di uraikan dalam Surat ukur tertanggal 24-11-2014 (dua puluh empat nopember dua ribu empat belas) nomor :78/Ngembal/2014, sebagaimana ternyata dari Sertipikat/ buku tanah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 3-2-2015 (tiga pebruari dua ribu lima belas). Tertulis atas nama : SUPRAMONO;
- b. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak milik nomor : 248 Desa Ngembal, Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) :12320212.00191 seluas 12.431 M² (dua belas ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang lebih lanjut di uraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-9-

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (empat belas september dua ribu empat belas) nomor : 75/Ngembal/2014, sebagaimana ternyata dari sertipikat/ buku tanah yang di keluarkan kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17-4-2015 (tujuh belas april dua ribu lima belas). Tertulis atas nama : SUPRAMONO;

c. Sebidang tanah dengan sertipikat Hak milik nomor : 91 Desa Ngembal, Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 12.32.02.12.00159 seluas 14.930 M² (empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), yang lebih lanjut di uraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 8-5-1996 (delapan mei seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor : 839/1996, sebagaimana ternyata dari sertipikat/buku tanah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 1-10-1996 (satu oktober seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam). Tertulis atas nama: SUPRAMONO;

d. Sebidang tanah dengan sertipikat Hak milik nomor : 92 Desa Ngembal, Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 12.32.02.12.00160, seluas 8.285 M² (delapan ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi), yang lebih lanjut di uraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 8-5-1996 (delapan mei seribu sembilan ratus Sembilan puluh enam) nomor : 840/1996, sebagaimana ternyata dari sertipikat/ buku tanah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 1-10-1996 (satu oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh enam). Tertulis atas nama : SUPRAMONO;

e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 106 Desa Ngembal, Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 12.32.02.12.00010, seluas 9.900 M² (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi), yang lebih lanjut di uraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3-3-1998 (tiga maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor : 163/1998, sebagaimana ternyata dari sertipikat/buku tanah yang di keluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 19-10-1998 (sembilan belas oktober seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan). Tertulis atas nama : SUPRAMONO;

4. Bahwa didalam penjualan aset-aset dimaksud di sepakati dan telah di tentukan bersama senilai Rp. 3.000.000,000 – (tiga milyar rupiah). dibayar dua (2) Kali;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembayaran Pertama dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 13 -12-2019 sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I;
6. Pembayaran Kedua (2) sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 20 -3- 2020 . Namun sampai batas waktu pembayaran kedua Tergugat tidak melakukan kewajiban Pembayaran tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 13 – 5- 2020 Tergugat dan Penggugat I membuat Perjanjian Lanjutan yang dibuat dihadapan Notaris SWARTANA TEDJA,SH di Surabaya, yang pada intinya Tergugat meminta diberikan kelonggaran waktu untuk melunasi Pembayaran sebagaimana tersebut diatas;
8. Bahwa sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 7 tersebut diatas , terbitlah perjanjian antara Pergugat dengan Penggugat I yang tertuang dalam akta No 8 tanggal 13-5-2020, yang pada intinya Penggugat I memberikan Kelonggaran waktu Kepada Tergugat untuk memenuhi Kewajibannya melunasi Pembayaran sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan batas bulan Oktober 2020 dengan membayar Kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I pada tanggal 8-5-2020;
9. Namun demikian sampai batas waktu yang tersebutkan pada Akta No.8 Notaris SWARTANA TEDJA,SH di Surabaya tersebut diatas, Tergugat belum juga melakukan pembayaran Pelunasan;

Berdasarkan hal- hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat telah Ingkar janji/Wanprestasi atas Perjanjian akta No. 8 tertanggal 13 -12- 2019 Notaris SWARTANA TEDJA,SH di Surabaya senilai Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan batal akta No. 8 tertanggal 13 -12- 2019 Notaris SWARTANA TEDJA,SH di Surabaya;

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan akta akta perjanjian yang berkaitan dengan Akta No. 8 Notaris SWARTANA TEDJA,SH tertanggal 13 -12- 2019 tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya;
5. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban untuk mengembalikan Uang panjar Pembayaran sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah), dan uang Kompensasi sebesar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
6. Menyatakan bahwa aset-aset berupa tanah yang menjadi objek jual beli dikembalikan kepada yang berHak sebelumnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut dan Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Non Adimpleti Contractus

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat melakukan wanprestasi/ ingkar janji terhadap Akta Perjanjian Nomor : 8, tanggal 13-5-

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat oleh Swartana Tedja, S.H. Notaris di Surabaya, dengan alasan Tergugat belum melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat pada bulan Oktober 2020;

2. Bahwa Penggugat sengaja tidak menjelaskan dalam surat gugatannya jika Akta Perjanjian Nomor : 8, tanggal 13-5-2020 tidak hanya mengatur tentang waktu pembayaran pelunasan uang sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Padahal ada ketentuan yang mengatur jika belum ada pelunasan pembayaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka pengelolaan lahan tambang dilakukan secara bersama-sama (operasional secara khusus dikelola oleh Tergugat selaku Direktur), penjualan dilakukan secara bersama-sama serta hasilnya akan dibagi sama besarnya diantara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor : 8, tanggal 13-5-2020, yaitu :

Pasal 3

Para Pihak sepakat untuk sementara waktu selama belum ada pelunasan sebagaimana ternyata dari perjanjian tertanggal 13-12-2019 (tiga belas desember dua ribu sembilan belas) nomor 50 dan 51 tersebut, lahan yang diperjanjikan tersebut akan dikelola secara bersama-sama dimana Pihak Pertama akan melakukan perbaikan terhadap alat-alat yang ada yang akan dipergunakan untuk mengelola (operasional pertambangan batu) lahan tersebut dan menjual batu tambang yang ada serta hasil hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya, uang konpemsasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 1 (satu) tersebut akan dibagi dua diantara para pihak untuk bagian yang sama besarnya;

3. Bahwa faktanya, sejak Akta Perjanjian Nomor : 8 ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada hari rabu tanggal 13-5-2020, sampai dengan diajukannya Gugatan oleh Penggugat, operasional pertambangan batu yang terletak di Desa Badut, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan dikuasai Penggugat sepenuhnya secara sepihak (sementara kedudukan Penggugat adalah Komanditer), Penjualan hasil tambang dilakukan Penggugat secara sepihak serta hasil Penjualan tambang pun diambil sepenuhnya oleh Penggugat. Atas fakta- yang demikian inilah Penggugat

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani menguraikan isi Akta Perjanjian Nomor : 8 dalam surat gugatannya, karena Penggugat sadar telah melanggar Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor : 8;

4. Bahwa karena telah melanggar Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor : 8 tertanggal 13-5-2020, Tergugat telah menempuh jalur hukum yaitu dengan melaporkan perbuatan Penggugat kepada Pihak Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/42/I/2025/SPKT/ POLDA JAWA TIMUR tertanggal 7 Januari 2025. Bahwa alasan Tergugat melaporkan Penggugat adalah karena berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh Tergugat, Penggugat yang merupakan Komanditer pada CV. BUMI MANGGALA WASESA telah menjual hasil tambang tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat yang merupakan Direktur CV. BUMI MANGGALA WASESA, Penggugat juga tidak menyetorkan serta tidak membagi hasil penjualan batu tambang kepada Tergugat setelah dipotong biaya operasional, sesuai Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor : 8;

5. Bahwa *Eksepsi Non Adimpleti Contractus* maksudnya adalah Perjanjian timbal balik antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana masing-masing Pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, pada Perjanjian yang demikian seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri (yang menggugat) tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam Perjanjian. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 156 K/Sip/1955 tanggal 15 Mei 1957 dalam perkara perdata antara PT Pasific Oil Company melawan Oei Ho Liang memuat kaidah hukum yaitu :

"Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu, maka penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian kerja sama tersebut";

6. Bahwa dalam perkara *aquo*, meskipun Penggugat tidak mau melaksanakan prestasi/ kewajiban sesuai ketentuan Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor : 8 tertanggal 13-5-2020, yaitu mengelola lahan yang diperjanjikan secara bersama-sama, menjual hasil tambang secara bersama-sama dan membagi hasil penjualan sama besarnya. Akan tetapi Penggugat telah secara tidak tahu malu menggugat dan menuntut agar Tergugat melakukan pembayaran pelunasan uang sebesar Rp.

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, serta Tergugat dinyatakan wanprestasi/ ingkar janji;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat tidak berhak dan sangat tidak beralasan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena faktanya Penggugat sendiri selaku Pihak Kedua telah lalai untuk memenuhi kewajibannya yaitu Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor 8, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat sudah sepatutnya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

8. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan Tergugat melakukan wanprestasi/ ingkar janji terhadap Akta Perjanjian Nomor : 8, tanggal 13-5-2020 yang dibuat oleh Swartana Tedja, S.H. Notaris di Surabaya, dengan alasan Tergugat belum melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat pada bulan Oktober 2020;

9. Bahwa meskipun Gugatan Penggugat ini merupakan Gugatan Wanprestasi/ Ingkar Janji, faktanya Penggugat tidak pernah memberikan surat teguran atau somasi yang isinya Tergugat harus segera melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa adapun alasan Penggugat tidak pernah mengirimkan surat Teguran atau Somasi kepada Tergugat adalah karena Penggugat sadar diri telah mengelola lahan yang diperjanjikan secara sepihak, menjual hasil tambang secara sepihak dan tidak membagi hasil penjualan kepada Tergugat;

10. Bahwa syarat fundamental agar suatu Gugatan Wanprestasi dikabulkan atau Tergugat / Debitur dapat dinyatakan telah melakukan kelalaian dalam melakukan kewajibannya adalah harus dibuktikan dengan surat teguran/ somasi terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdat, yang mengatur :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;"



11. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan surat Teguran/ Somasi yang isinya memperingatkan dan menegur Tergugat agar segera melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian terbukti secara sederhana jika gugatan dalam perkara ini Prematur atau terlampau dini. Oleh karena itu cukup alasan bagi Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*);
Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

12. Bahwa dalam Poin 4 Petitum surat gugatannya, Penggugat telah memohon agar akta-akta perjanjian yang berkaitan dengan Akta Perjanjian Nomor : 8, tanggal 13-5-2020 yang dibuat oleh Swartana Tedja, S.H. Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam Posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan akta-akta mana saja yang berkaitan dengan Akta Perjanjian Nomor : 8, tanggal 13-5-2020;

13. Bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang kabur (*obscur libel*), karena tidak ada kesesuaian antara fakta hukum, Posita serta Petitum Gugatannya. Bahwa sebenarnya terdapat beberapa akta yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat selaku Para Pihak, antara lain sebagai berikut :

- 1)** Akta Perjanjian Nomor : 50, tanggal 13-12-2019;
- 2)** Akta Perjanjian Nomor : 51, tanggal 13-12-2019;
- 3)** Akta Perjanjian Nomor : 52, tanggal 13-12-2019;
- 4)** Akta Perjanjian Nomor : 8, tanggal 13-5-2020;

Bahwa Akta Perjanjian Nomor : 50, tanggal 13-12-2019 berkaitan langsung dengan Akta Perjanjian Nomor : 8, tanggal 13-5-2020, akan tetapi Perjanjian Nomor : 50 yang eksistensinya sama sekali tidak pernah disinggung dan diuraikan dalam Posita justru diminta agar dinyatakan tidak dapat dijalankan dalam Petitum gugatan Penggugat. Sehingga tidak jelas alasan dan dasar hukumnya mengapa Akta-Akta yang berkaitan dengan Akta Perjanjian Nomor : 8, tanggal 13-5-2020 dinyatakan tidak dapat dijalankan;

14. Bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan klasifikasi tentang gugatan kabur melalui Yurisprudensi, antara lain :

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997, Kaidah Hukum : *Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur;*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.28 K/Sip/1973, tanggal 15 Nopember 1975, Kaidah Hukum : *Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak;*
- Kaidah Hukum : Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Bahwa Surat Gugatan yang didalilkan Penggugat tidak sinkron antara Posita dan Petitum gugatannya, sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu cukup alasan bagi Yth. Majelis Pemeriksa Perkara ini menyatakan agar Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan benar menurut hukum pada persidangan ini;
2. Bahwa Tergugat memohon agar seluruh dalil yang termuat pada Bagian Eksepsi di atas dapat terulang kembali pada Bagian Pokok Perkara Dalam Kompensi ini oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dan yang lainnya;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 7 posita gugatannya, dimana telah terjadi Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perjanjian Nomor : 8, tanggal 13-5-2020 yang dibuat oleh Swartana Tedja, S.H. Notaris di Surabaya, adapun hal-hal yang disepakati Penggugat selaku Pihak Kedua dan Tergugat selaku Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak sepakat yang berkaitan dengan perjanjian tertanggal 13-12-2019 (tiga belas desember dua ribu sembilan belas) nomor 50 dan 51 tersebut belum dapat dilaksanakan/ dilunasi maka untuk sementara waktu pihak pertama memberikan uang kompensasi kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihitung mulai bulan mei 2020 (dua ribu dua puluh) dan untuk

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pihak pertama telah melakukan pembayaran secara transfer pada tanggal 8-5-2020 (delapan mei dua ribu dua puluh) dan pihak kedua menyatakan telah menerima uang pembayaran konpemsasi tersebut;

Pasal 2

Para Pihak sepakat Pihak Pertama akan menyelesaikan pembayaran/ melunasi apa yang diperjanjikan pada bulan Oktober 2020 dua ribu dua puluh);

Pasal 3

Para Pihak sepakat untuk sementara waktu selama belum ada pelunasan sebagaimana ternyata dari perjanjian tertanggal 13-12-2019 (tiga belas desember dua ribu sembilan belas) nomor 50 dan 51 tersebut, lahan yang diperjanjikan tersebut akan dikelola secara bersama-sama dimana Pihak Pertama akan melakukan perbaikan terhadap alat-alat yang ada yang akan dipergunakan untuk mengelola (operasional pertambangan batu) lahan tersebut dan menjual batu tambang yang ada serta hasil hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya, uang konpemsasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 1 (satu) tersebut akan dibagi dua diantara para pihak untuk bagian yang sama besarnya;

Dan untuk hari raya idul fitri, Pihak Pertama akan memberikan uang tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan mei 2020 (dua ribu dua puluh);

Pasal 4

Para Pihak sepakat untuk mengatur secara bersama-sama atas pengelolaan lahan yang diperjanjikan tersebut baik mengenai pembukuan, keuangan dan lain-lain untuk sementara waktu seperti tersebut;

Pasal 5

Para Pihak sepakat direktur yang baru dari CV. Bumi Maggala Wisesa, yaitu Pihak Pertama, sebagaimana ternyata dari akta pernyataan masuk dan keluar sebagai persero dan perubahan

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



anggaran dasar perseroan komanditer CV. Bumi Maggala Wisesa tertanggal 13-12-2019 (tiga belas desember dua ribu sembilan belas) nomor 52 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang akan didaftarkan/ dibaliknama pada instansi yang berwenang termasuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi atas nama CV. Bumi Maggala Wisesa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Timur pada tanggal 21-2-2020 (dua puluh satu feberuari dua ribu dua puluh) nomor ; 15.02/02/02/II/2020;

Pasal 6

Para Pihak sepakat perjanjian ini berlaku sampai Pihak Pertama melunasi perjanjian tersebut dengan fasilitas kredit di Bank untuk itu Pihak Kedua akan membantu memenuhi semua persyaratan di Bank dan setelah pelunasan Pihak Kedua akan mengundurkan diri selaku Komanditer CV. BUMI MANGGALA WISESA diganti oleh orang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;

Pasal 7

Tentang akta ini dengan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dengan tidak mengurangi hak dari para pihak untuk mengajukan penuntutan di pengadilan lain manapun;

4. Bahwa memang benar Para Pihak sepakat terkait diberikannya kelonggaran waktu kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan bulan Oktober 2020. Akan tetapi, Tergugat tidak melunasi sesuai waktu yang telah disepakati karena ternyata Penggugat mengingkari kesepakatan terkait Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor : 8, tertanggal 13-5-2020;
5. Bahwa seharusnya sejak dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Nomor : 8, tertanggal 13-5-2020, operasional pertambangan batu yang terletak di Desa Badut, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan dikelola Para Pihak secara bersama-sama, menjual hasil tambang secara bersama-sama dan membagi hasil penjualan sama besarnya. Namun sebaliknya, sejak dilakukan penandatanganan perjanjian oleh Penggugat dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Tergugat lahan tambang telah dikuasai Penggugat sepenuhnya secara sepihak dan Penjualan hasil tambang dilakukan Penggugat secara sepihak serta hasil Penjualan tambang pun diambil sepenuhnya oleh Penggugat;

6. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat untuk melaksanakan prestasi sementara Penggugat sama sekali tidak melakukan prestasinya, hal ini mengingat asas *Non Adimpleti Contractus*;

7. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak akan mengajukan gugatan *aquo* apabila Tergugat tidak membuat Laporan Polisi terhadap Penggugat sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/42/I/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 7 Januari 2025. Penggugat seperti biasa akan terus melakukan aksinya untuk menjual hasil tambang dan tidak membagi hasil penjualan batu tambang kepada Tergugat, yang tentu melanggar kesepakatan Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor : 8, tertanggal 13-5-2020. Bahwa atas alasan inilah Penggugat baru mengajukan gugatan *aquo* terhadap Tergugat pada tahun 2025, karena sudah terungkap kecurangan-kecurangan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat di Kepolisian, sehingga Penggugat mencoba mengajukan Gugatan Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Surabaya hanya untuk mencari-cari alasan dan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya;

8. Bahwa sebelum mengajukan gugatan *aquo*, Penggugat tidak pernah memberikan surat Teguran/ Somasi yang isinya memperingatkan dan menegur Tergugat agar segera melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal surat teguran merupakan syarat fundamental dalam mengajukan gugatan wanprestasi. Hal ini yang membuktikan bila Penggugat tergesa-gesa mengajukan gugatan terhadap Tergugat, diajukannya gugatan ini adalah karena Penggugat takut atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat;

Berdasarkan dalil – dalil yang telah terurai di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tentang *Eksepsi Non Adimpleti Contractus*, *Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur* dan *Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel)*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijke verklaart* (N.O);
3. Membebaskan kepada Penggugat seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

ATAU, apabila Majelis Hakim PN Surabayaberpendapat lain, mohon putusan berdasar-kan keadilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pak Haryono dalam hal ini sebagai penggugat pernah akan melakukan transaksi jual beli dengan pihak lain atas 5 (lima) bidang tanah dan alat-alat berat dengan harga sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) , karena satu dan lain hal transaksi tersebut batal kemudian pak Haryono minta tolong dicarikan pembeli baru, kebetulan saya kenal dengan pak Chrisveno dalam hal ini tergugat , saya tawarkan 5 (lima) bidang tanah dan alat-alat berat milik Pak Haryono akan dijual dengan harga Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan saya sampaikan kalau pak Haryono kesulitan keuangan mungkin mulai macet di Bank, kemudian pak Chrisveno minta meninjau kelokasi tambang dan sekalian bertemu dengan pak Haryono dilokasi tambang;

Setelah pertemuan tersebut pak Chrisveno menawarkan sendiri dengan pak Haryono hal tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2019 setelah beberapa minggu kemudian masing-masing menyampaikan kalau mereka sudah sepakat dengan harga sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) bidang tanah dan alat-alat berat dan ijin tambang atas nama CV. BUMI MANGGALA WISESA;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 ditandatangani akta Perjanjian No. 50, akta perjanjian No. 51, dan akta keluar masuk dalam CV. BUMI MANGGALA WISESA No. 52;

- Akta Perjanjian No. 50 yang menjadi Obyek Perjanjian yaitu 5 (lima) bidang tanah, masing-masing sbb :

1. SHM No. 247/Desa Ngembal dengan luas 10.389 M2 ;
2. SHM No. 248/Desa Ngembal dengan luas 12.431 M2 ;
3. SHM No. 91/Desa Ngembal dengan luas 14.930 M2 ;
4. SHM No. 92/Desa Ngembal dengan luas 8.285 M2 ;
5. SHM No. 106/Desa Ngembal dengan luas 9.900 M2 ;

Dalam akta tersebut disebutkan bahwa SHM No. 91/Desa Ngembal, SHM No. 92/Desa Ngembal dan SHM No. 106/Desa Ngembal tersebut masih dijaminakan di Bank Prima;

Pada waktu itu pak Chrisveno telah membayar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sisanya akan dilunasi pada tanggal 20 Maret 2020;

Apabila pada tanggal 20 Maret 2020 terjadi pelunasan maka akta perjanjian No. 50 tersebut akan ditingkatkan menjadi akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa jual, setelah itu dilakukan roya atas 3 (tiga) sertifikat yang dijaminakan tersebut kemudian dilanjutkan dengan akta jual beli dan baliknama sertifikat, namun pada tanggal 20 Maret 2020 tidak terjadi pelunasan;

- Akta perjanjian No. 51 yang menjadi obyek adalah alat-alat berat - apabila pada tanggal 20 Maret 2020 terjadi pelunasan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) maka untuk alat-alat berat cukup dibuatkan kwitansi pelunasan tersendiri, karena alat-alat berat merupakan barang-barang bergerak, namun pada tanggal 20 Maret 2020 tidak terjadi pelunasan;

Untuk akta No. 52, pak Chrisveno tersebut dimasukkan sebagai Direktur dengan perhitungan untuk mempermudah mendapatkan fasilitas kredit

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengtake over/pelunasan sesuai akta No. 50 dan No. 51 tersebut dan membantu pengurusan ijin tambang yang sebelumnya sudah diurus Oleh konsultan dari Pak Hariono;

Namun kredit untuk pelunasan/take over sampai tanggal 20 Maret 2020 tidak terjadi/terrealisasi, hanya pengurusan ijin tambangnya yang sudah selesai diurus;

- Karena pada tanggal 20 Maret 2020 tidak terjadi Pelunasan maka diantara para pihak dalam hal ini penggugat dan tergugat melakukan perundingan dan disepakati memperpanjang masa pelunasan pada tanggal 13 Mei 2020 ditandatangani akta perjanjian dengan No. 8, dimana Pelunasan sesuai perjanjian tanggal 13 Desember 2019 No. 50 dan No. 51 pada bulan Oktober 2020 sementara belum ada pelunasan sampai bulan Oktober 2020 lahan yang diperjanjikan akan dikelola secara bersama-sama dengan kewajiban bagi tergugat untuk membayar uang kompensasi sebesar Rp.50.00.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan, Uang THR Bulan Mei 2020 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan memperbaiki alat-alat berat yang ada dilokasi sesuai akta No. 51;
- Untuk uang kompensasi bulan Mei 2020 telah dibayar oleh tergugat sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2020;
- sudah ada alat berat yang diperbaiki namun belum sampai melakukan pekerjaan/tambangterjadi kehilangan pada alat berat yang diperbaiki;
- setelah terjadi kehilangan alat berat tidak terjadi perbaikan lagi sampai sekarang;

Karena pelunasan sampai bulan oktober 2020 tidak terjadi dan pengelolaan secara bersama-sama lahan tidak terjadi, maka saya sebagai yang mengenalkan antara penggugat dan tergugat diminta oleh penggugat untuk bernegosiasi guna membatalkan akta perjanjian No. 50, No. 51 dan No. 52 serta akta No. 8 namun tidak terjadi kesepakatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, saya mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578022702540002 atas nama Haryono, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Somasi/Peringatan Nomor: 02/AA&R/II/2025 tanggal 4 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-2a;
3. Fotocopy Somasi/Peringatan Nomor: 05/AA&R/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-2b;
4. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Somasi melalui Kantor Pos Indonesia dengan Nomor Resi P2502040078692, selanjutnya diberi tanda bukti P-3a;
5. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Somasi melalui Kantor Pos Indonesia dengan Nomor Resi P2502130042026, selanjutnya diberi tanda bukti P-3b;
6. Fotocopy Akta Perjanjian No. 50 Tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Swartana Tedja, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
7. Fotocopy Akta Perjanjian No. 8 Tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Swartana Tedja, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
8. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Manggala Wisesa tanggal 13 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
9. Fotocopy surat Perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Iuran Tetap tanggal 31 Agustus 2020 Nomor: 545/4222/124.2/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-7a;
10. Fotocopy surat Perihal Peringatan Penyampaian Laporan Berkala tanggal 31 Agustus 2020 Nomor: 545/4167/124.2/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-7b;
11. Fotocopy surat Perihal Penyampaian Dokumen RKAB tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 Nomor: 545/4170/124.2/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-7c;
12. Fotocopy surat Perihal Peringatan Penyampaian Dokumen RKAB Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2020 Nomor: 545/4946/124.2/2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-7d;
13. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/09/VII/2020/POLSEK tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8a;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/490/VII/2020/Satreskrim tanggal 4 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Pasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti P.8b;
15. Fotocopy Surat Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ke-2 Nomor : B/518/VIII/2020/Satreskrim tanggal 3 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Pasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti P.8c;
16. Fotocopy Bukti Transfer tanggal 13 Desember 2019 atas nama Pengirim Crisveno sejumlah Rp. 100.000.000,- dan atas nama Pengirim Lince Sri Kandi sejumlah Rp. 100.000.000,- , selanjutnya diberi tanda bukti P.9a;
17. Fotocopy Bukti Transfer tanggal 14 Desember 2019 atas nama Pengirim Crisveno sejumlah Rp. 50.000.000,-, selanjutnya diberi tanda bukti P.9b;
18. Fotocopy Bukti Transfer tanggal 18 Mei 2020 atas nama Pengirim Michael Ang Wen sejumlah Rp. 50.000.000,-, selanjutnya diberi tanda bukti P.9c;
19. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bumi Manggala Wisesa Nomor 81 Tanggal 29 Agustus 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Swartana Tedja, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti tambahan P-1;
20. Fotocopy Akta Perjanjian Nomor 51 Tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Swartana Tedja, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti tambahan P-2;
21. Fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bumi Manggala Wisesa Nomor 52 Tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Swartana Tedja, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti tambahan P-3;
22. Fotocopy Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN.Bil, selanjutnya diberi tanda bukti tambahan P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-8a, P-8c, P-9a, P-9b, P-9c berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Widiyastutik S.P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi mengetahui namanya karena pernah membuat akta di Kantor saksi;
- Bahwa Saksi adalah pegawai di kantor Notaris Suwartana Tedja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya akta perajian No.50 yang dibuat tanggal 13 Desember 2019, dan Akta No. 8 dibuat tahun 2020 tapi terkait isinya mengatur tentang apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai urutan pembuatannya yaitu Akta No. 51, No. 52, No. 50 yang dibuat di Desember 2019 kemudian disusul Akta No. 8 yang dibuat di tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah juga dihadirkan untuk memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Bangil dan keterangan yang Saksi berikan hanya seputar melakukan pencatatan register Akta tanpa mengetahui apa isi dari akta tersebut;
- Bahwa Ketika memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Bangil Pihak Tergugat tidak ada;

2. Diyana Fitria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin di PT. Bumi Manggala Wisesa dari September 2017 sampai Januari 2025;
- Bahwa Saksi tahu mengenai Akta Perjanjian No. 50 antara Supramono dengan Chrisveno yang menjanjikan penjualan lahan/tanah lima bidang dengan harga tiga miliar rupiah;
- Bahwa dalam Akta tersebut yang berkewajiban melakukan pembayaran adalah Chrisveno sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa dari tiga miliar rupiah Chrisveno baru membayar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13-12-2019;
- Bahwa batas Akta NO. 50 mempunyai batas pembayaran dari 13 Desember 2019 sampai 20 Maret 2020;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian dihadapan notaris SWARTANA TEDJA, SH yang tertuang dalam akta notaris No. 8 tanggal 13-5-2020, dimana kedudukan Tergugat sebagai Pihak pertama dan Penggugat sebagai Pihak kedua;
- Bahwa Akta 50 diperpanjang lagi menggunakan Akta No. 8 sehingga batas pembayaran menjadi Oktober 2020;
- Bahwa sampai dengan batas akhir perejanjian yakni akhir bulan Oktober 2020 sebagaimana tersebut didalam akta No : 8 tanggal 13 – 12 – 2020, Tergugat belum membayar/melunasi kewajibannya sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima juta rupiah);
- Bahwa dari perpanjangan tersebut ada kompensasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, dan oleh Chrisveno hanya dibayarkan sekali pada bulan Mei 2020, dan THR karyawan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bapak Haryono;
- Bahwa Saksi pernah juga dihadirkan untuk memberikan keSaksian di Pengadilan Negeri Bangil pada bulan Juni 2025, untuk memberikan keSaksian mengenai penjualan alat-alat berat yang belum dibayar sama sekali oleh Chrisveno senilai delapan Miliar;
- Bahwa lokasi tanah berada di Desa Ngembal Kec. Tukur Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Bapak Haryono tinggalnya di Surabaya untuk Chrisveno Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah terkait Wanprestasi yang ada jual-beli yang tidak dilunasi;
- Bahwa yang diperjualbelikan dalam Akta 50 adalah tanah tambang batu;
- Bahwa Saksi berhenti kerja pada Januari 2025 dikarenakan izin tambang telah habis;
- Bahwa yang mempunyai izin tambang batu andesit adalah CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW);

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepengurusan CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW) yang sebelumnya Direktornya adalah Supramono menjadi Chrisveno dan komanditernya dari Hamam menjadi Haryono;
- Bahwa Saksi bekerja ikut Haryono di PT. Bumi Manggala Wisesa (BMW) bukan di CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW);
- Bahwa tugas Saksi melakukan pencatatan penimbangan batu, kemudian melakukan administrasi Ketika ada yang bel;
- Bahwa rekening BCA dengan No. 8945157719 adalah atas nama Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Musaijin selaku penambang di lokasi, Teguh juga Saksi mengenalnya dan dia adalah penduduk disana bukan bekerja pada Bapak Haryono;
- Bahwa Saksi pernah mendapat transferan dari Musaijin terkait uang pembayaran batu, intinya Ketika ada orang yang membeli batu bayarnya kepada Saksi dan setelah itu Saksi mentransfer kepada Ibu Sulastri yang juga karyawannya Bapak Haryono;
- Bahwa isi akta No. 8 mengatur perpanjangan dan kompensasi, Saksi tahu karena pernah dibacakan oleh Bapak Haryono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Chrisveno dilibatkan atau tidak dalam penambangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Chrisveno ada dilokasi tambang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mentransfer kepada Chrisveno terkait hasil tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Teguh juga menerima Transferan dari penambang;
- Bahwa penambangan buka dari hari senin – sabtu dan dikantor yang bekerja pada Bapak Haryono ada Paulus bagian pengawasan, Sulastri, Wijayani, dan Saksi sendiri;
- Bahwa terkait perbedaan antara PT. Bumi Manggala Wisesa (BMW) dan di CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW) Saksi tidak tahu;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening milik Saksi hanya digunakan sebagai rekening penampungan sementara;
- Bahwa seingat Saksi mulai menerima transferan pembelian batu dari Desember 2020;
- Bahwa saksi mengetahui aset-aset yang menjadi obyek dalam perjanjian tersebut adalah :
 - a. Sebidang tanah Sebidang tanah dengan sertipikat Hak milik nomor : 247 Desa Ngembal, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12320212.00161 seluas 10.389 M² (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang lebih lanjut di uraikan dalam Surat ukur tertanggal 24-11-2014 (dua puluh empat nopember dua ribu empat belas) nomor :78/Ngembal/2014, sebagaimana ternyata dari Sertipikat/ buku tanah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 3-2-2015 (tiga pebruari dua ribu lima belas). Tertulis atas nama : SUPRAMONO;
 - b. Sebidang tanah dengan sertipikat Hak milik nomor : 248 Desa Ngembal, Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) :12320212.00191 seluas 12.431 M² (dua belas ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang lebih lanjut di uraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-9-2014 (empat belas september dua ribu empat belas) nomor : 75/Ngembal/2014, sebagaimana ternyata dari sertipikat/ buku tanah yang di dikeluarkan kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17-4-2015 (tujuh belas april dua ribu lima belas). Tertulis atas nama : SUPRAMONO;
 - c. Sebidang tanah dengan sertipikat Hak milik nomor : 91 Desa Ngembal, Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 12.32.02.12.00159 seluas 14.930 M² (empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), yang lebih lanjut di uraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 8-5-1996 (delapan mei seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor : 839/1996, sebagaimana ternyata dari sertipikat/buku tanah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 1-10-1996 (satu oktober seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam). Tertulis atas nama : SUPRAMONO;
 - d. Sebidang tanah dengan sertipikat Hak milik nomor : 92 Desa Ngembal, Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 12.32.02.12.00160, seluas 8.285 M² (delapan ribu dua ratus delapan puluh lima meter

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), yang lebih lanjut di uraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 8-5-1996 (delapan mei seribu sembilan ratus Sembilan puluh enam) nomor : 840/1996, sebagaimana ternyata dari sertifikat/ buku tanah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 1-10-1996 (satu oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh enam). Tertulis atas nama : SUPRAMONO;

e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 106 Desa Ngembal, Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 12.32.02.12.00010, seluas 9.900 M² (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi), yang lebih lanjut di uraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3-3-1998 (tiga maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor : 163/1998, sebagaimana ternyata dari sertifikat/buku tanah yang di keluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 19-10-1998 (sembilan belas oktober seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan). Tertulis atas nama : SUPRAMONO;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris Nomor: 503/768/116.7/2020 Tanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Foto kegiatan pertambangan oleh CV Bumi Manggala Wisesa , selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor: 15.02/02/02/II/2020 tentang Penciptan Wilayah dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Oeprasi Produksi An. CV. Bumi Manggala Wisesa tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisari Nomor: 503/768/116.7/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor: LP/B/42/II/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 7 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musaifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu penambang yang melakukan Penambangan di Desa Ngembal Kec. Tuter Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Chrisveno setelah di BAP di Polda Jatim;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Haryono adalah sebagai salah satu Penambang yang membeli batu andesit ke CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW);
- Bahwa Saksi tahu CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW), sedangkan PT. Bumi Manggala Wisesa (BMW) Saksi kurang tahu;
- Bahwa hubungan Saksi berhubungan dengan CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW) sebagai penambang batu di Desa Ngembal;
- Bahwa Saksi menambang batu dapat izin dari Teguh dan Haryono;
- Bahwa direktur CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW) dulu Saksi kira adalah Sdr. Haryono, baru setelah di BAP di Polda Jatim Saksi baru mengetahui kalau yang menjadi direktur adalah Chrisveno sedangkan Haryono adalah komisarisnya;
- Bahwa sistem kerja penambangan disana dengan cara deposit kepada Teguh atau Diana;
- Bahwa Teguh dan Diana adalah orangnya Bapak Haryono;
- Bahwa Saksi setiap deposit per 500 ton sebesar 15 juta rupiah dan biasanya habis dalam waktu 2 hari;
- Bahwa Saksi menyewa alat berat untuk melakukan penambangan;
- Bahwa selain Saksi yang melakukan penambangan dilokasi ada Pak Doni, Pak Fuad, Bastian , dll, mereka menambang juga atas seizin Bapak Haryono;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai menambang di Desa Ngembal sejak 2022 sampai awal 2025 setelah izin tambang dari CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW) habis;
 - Bahwa Saksi mengetahui info tambang di situ dari bapak Teguh;
 - Bahwa setahu Saksi Pak Doni melakukan penambangan disana mulai dari tahun 2020;
 - Bahwa aktifitas penambangan dari senin sampai sabtu sementara hari minggu libur;
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan ini disebabkan karena Bapak Haryono tidak membagi hasil tambang kepada Bapak Chrisveno;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bapak Chrisveno di lokasi tambang;
 - Bahwa setahu Saksi yang mempunyai izin tambang di Desa Ngembal adalah CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW) yang mana direktornya adalah Bapak Chrisveno;
 - Bahwa saksi dalam persidangan ini tidak mengetahui apa yang menjadi obyek perkara, Cuma hanya mengetahui bahwa pak Haryono dilaporkan di Polda;
 - Bahwa saksi mengetahui perusahaan PT. BUMI MANGGALA WISESA sudah tidak lagi beroperasi sampai saat ini;
2. Ingggrid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris dari Bapak Chrisveno;
 - Bahwa Saksi kenal dengan adalah CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW) yang berlokasi di Desa Ngembal Kec. Tuter Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa yang memiliki izin tambang di Desa Ngembal adalah CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW) bukan PT. Bumi Manggala Wisesa (BMW);
 - Bahwa Saksi mengetahui Akta No. 8 yang mengatur perpanjangan Akta No. 50 dan No. 51 sampai bulan Oktober 2020, dan mengatur juga penambangan Bersama yang hasilnya akan dibagi dua, kemudian mengatur juga kompensasi dan THR, perbaikan alat berat, dan mengatur Kerjasama untuk Bersama-sama mengelola keuangan dan pembukuan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta No. 8 pihaknya ada Bapak Chrisveno dan Haryono;
- Bahwa Bapak Chrisveno pada waktu Oktober 2020 belum melakukan pembayaran karena Covid dan pada saat itu juga Bapak Chrisveno terkena musibah;
- Bahwa setelah Oktober 2020 Bapak Chrisveno tidak melakukan pelunasan karena pada saat itu Haryono melakukan penambangan secara sepihak dan hasilnya tidak dibagi dua kepada Bapak Chrisveno sebagaimana Akte No. 8;
- Bahwa setahu Saksi Haryono melakukan penambangan setelah izin tambang keluar pada tahun 2020, ketahuannya Ketika Bapak Chrisveno survei ke lokasi dikarenakan alat berat yang diperbaiki ada yang mencuri, pas di lokasi ternyata Haryono melakukan penambangan sendiri;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi bertemu dengan Haryono dan juga karyawannya Diana;
- Bahwa Saksi mengetahui Haryono melakukan penambangan setelah Bapak Chrisveno mensurvei ke lokasi, dengan mendokumentasikan baik foto dan video aktifitas penambangan yang kemudian dikirim ke Saksi, dan Saksi mengadministrasikan dan menginventaris bukti – bukti tersebut;
- Bahwa izin tambang CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW) terbit pada Februari 2020;
- Bahwa Saksi juga tahu Haryono melakukan penambangan dari bukti-bukti transfer yang dikirim oleh para penambang;
- Bahwa seingat Saksi yang melakukan transfer ke rekening Diana dan ke Teguh salah satunya Bapak Musaifin;
- Bahwa Haryono tidak pernah membagikan hasil tambang kepada Bapak Chrisveno;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sekretaris Bapak Chrisveno di CV. AZAZIA sejak 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW);

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini terjadi karena Haryono melakukan penambangan sendiri tanpa melibatkan Bapak Chrisveno selaku direktur;
- Bahwa Diana dan Teguh bekerja kepada Haryono bukan kepada Bapak Chrisveno;
- Bahwa yang melakukan pengurusan izin tambang CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW); adalah Bapak Chrisveno, yang mana Bapak Chrisveno sebagai direktur belum pernah mengoprasikan CV. Bumi Manggala Wisesa (BMW) sampai sekarang;
- Bahwa pembagian hasil tambang sesuai Akte No. 8 akan dipergunakan Bapak Chrisveno untuk pembayaran Akte No. 50 dan No. 51;
- Bahwa untuk masalah ini Bapak Chrisveno telah melaporkan Haryono ke Polda Jatim;
- Bahwa Tergugat Sdr. CHRISVENO belum membayar lunas kewajibannya sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dan baru membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam hal pembelian tanah milik Penggugat di Desa Ngembal Kec. Tuter Kab Pasuruan dan baru dibayar; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi; Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya; Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi, pertama tentang Eksepsi Non Adimpleti Contractus, bahwa pada eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat sengaja tidak menjelaskan dalam surat gugatannya jika Akta Perjanjian Nomor 8, tanggal 13-5-2020 tidak hanya mengatur tentang waktu pembayaran pelunasan uang sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal ada

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mengatur jika belum ada pelunasan pembayaran sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka pengelolaan lahan tambang dilakukan secara bersama-sama (operasional secara khusus dikelola oleh Tergugat selaku Direktur), penjualan dilakukan secara bersama-sama serta hasilnya akan dibagi sama besarnya diantara Penggugat dan Tergugat. Faktanya, sejak Akta Perjanjian Nomor 8 ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 13-5-2020, sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat, operasional pertambangan batu yang terletak di Desa Badut, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan dikuasai Penggugat sepenuhnya secara sepihak (sementara kedudukan Penggugat adalah Komanditer). Penjualan hasil tambang dilakukan Penggugat secara sepihak serta hasil penjualan tambang pun diambil sepenuhnya oleh Penggugat. Atas fakta yang demikian inilah Penggugat tidak berani menguraikan isi Akta Perjanjian Nomor 8 dalam surat gugatannya, karena Penggugat sadar telah melanggar Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor 8;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua Penggugat tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur, menyatakan bahwa meskipun gugatan Penggugat ini merupakan gugatan wanprestasi/ingkar janji, faktanya Penggugat tidak pernah memberikan surat teguran atau somasi yang isinya Tergugat harus segera melakukan pembayaran sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Adapun alasan Penggugat tidak pernah mengirimkan surat teguran atau somasi kepada Tergugat adalah karena Penggugat sadar diri telah mengelola lahan yang diperjanjikan secara sepihak, menjual hasil tambang secara sepihak dan tidak membagi hasil penjualan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga Penggugat tentang Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*), yang menyatakan bahwa Akta Perjanjian Nomor 50, tanggal 13-12-2019 berkaitan langsung dengan Akta Perjanjian Nomor 8, tanggal 13-5-2020, akan tetapi Perjanjian Nomor 50 yang eksistensinya sama sekali tidak pernah disinggung dan diuraikan dalam posita justru diminta agar dinyatakan tidak dapat dijalankan dalam petitum gugatan Penggugat. Sehingga tidak jelas alasan dan dasar hukumnya mengapa Akta-Akta yang berkaitan dengan Akta Perjanjian Nomor 8, tanggal 13-5-2020 dinyatakan tidak dapat dijalankan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan dalam eksepsi ini, sehingga dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Akta Nomor 8 tertanggal 13 Mei 2020 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di depan Notaris Swartana Tedja, S.H. (Turut Tergugat) di Surabaya senilai Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Menyatakan batal akta tersebut dan akta-akta perjanjian yang berkaitan dengan akta tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penggugat tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang panjar pembayaran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang kompensasi sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dan menyatakan bahwa aset-aset berupa tanah yang menjadi objek jual beli dikembalikan kepada yang berhak sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan benar menurut hukum pada persidangan ini. Bahwa menurut Tergugat telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perjanjian Nomor 8, tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat oleh Swartana Tedja, S.H. (Turut Tergugat) Notaris di Surabaya. Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat terkait diberikannya kelonggaran waktu kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan bulan Oktober 2020. Akan tetapi, Tergugat tidak melunasi sesuai waktu yang telah disepakati karena ternyata Penggugat mengingkari kesepakatan terkait Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor 8, tertanggal 13 Mei 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab jinawab sebagaimana diuraikan di atas ternyata dalil Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak yaitu kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Akta Nomor 8 tertanggal 13 Mei 2020 produk Notaris Swartana Tedja, S.H. di Surabaya senilai Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan sebagaimana Pasal 1233 KUHPdata menyatakan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang" dan Pasal 1313 KUHPdata menyatakan "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak harus terlebih dahulu diuji dengan syarat subyektif dan obyektif sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, para pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan dan dalam perikatan para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban untuk memenuhi perikatan dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi mereka. Sebagai undang-undang, tentu pihak yang berjanji memenuhi prestasinya harus melaksanakannya, sebaliknya akan ada sanksi jika tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa ingkar janji/wanprestasi bersumber dari perjanjian dan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1238, 1239 dan 1243 KUHPdata. Unsur-unsur dalam ingkar janji/wanprestasi adalah telah adanya perjanjian diantara para pihak (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), kemudian ada pihak yang melanggar dan sudah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Munculnya hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi timbul dari suatu pernyataan lalai dan untuk pembuktian dalam persidangan cukup menunjuk adanya perjanjian yang dilanggar;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati terjadinya perjanjian timbal balik, yaitu Perjanjian Akta Nomor 8 tertanggal 13 Mei 2020 (bukti P-5). Tergugat tidak melunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena sesuai dengan keterangan para Saksi Tergugat yaitu Musafin dan Ingrid yang menyatakan bahwa ternyata Penggugat juga tidak melaksanakan kesepakatan terkait Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor 8, tertanggal 13-5-2020 tersebut. Dalam Pasal 3 tersebut menyatakan bahwa untuk sementara waktu selama belum ada pelunasan, lahan yang diperjanjikan tersebut akan dikelola secara bersama-sama dan hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya, uang kompensasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan setiap tanggal 1 (satu), akan dibagi dua diantara para pihak untuk bagian yang sama besarnya, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pihak Penggugat sejak kesepakatan ditanda tangani;

Menimbang, bahwa sejak dilakukan penandatanganan perjanjian timbal balik oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020, lahan tambang dikuasai oleh Penggugat. Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Widiyastutik S.P. dan Diyana Fitria tidak bisa membuktikan bahwa sementara waktu selama belum ada pelunasan, lahan yang diperjanjikan tersebut telah dikelola secara bersama-sama dimana akan dibagi dua diantara para pihak untuk bagian yang sama besarnya, hal tersebut ternyata tidak pernah dilaksanakan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa poin-poin penting pada kesepakatan yang telah Penggugat dan Tergugat tanda tangani seyogyanya dijalankan dengan itikad baik dari masing-masing pihak. Ketidakcermatan masing-masing pihak dalam menjalankan kesepakatan dengan suka rela tentunya akan berdampak kepada kepastian dipenuhinya maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1266 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu pihak kehilangan haknya untuk menggugat pihak lain atas dasar wanprestasi jika dia sendiri juga terlibat dalam wanprestasi. Permasalahan Tergugat belum melaksanakan pelunasan pembayaran ini disebabkan karena Penggugat tidak membagi hasil tambang kepada Tergugat, setelah ditandatanganinya perjanjian timbal balik oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020. Terhadap perkara a quo berlaku asas *non adimpleti contractus* adalah asas hukum perjanjian yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menunda pelaksanaan kewajibannya jika pihak lawan belum

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban yang seharusnya ia lakukan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian timbal balik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1338, 1320 dan 1266 KUHPdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, oleh kami, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. dan Purnomo Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Adistya Fansriayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sby



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	
5.....P	:	Rp200.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp430.000,00;

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)